

DROIT CIVIL & DROIT DES CONTRATS

Support complet – Niveau L1 à Master (contexte burkinabé & OHADA)

1. Introduction & Sources du Droit Civil au Burkina Faso

Le Code civil burkinabé (inspiré du Code civil français de 1804, avec adaptations) régit les personnes, les biens et les obligations. Il coexiste avec l'Acte Uniforme OHADA sur le droit des contrats (en projet avancé ou dispositions connexes) et le droit coutumier pour certaines matières. Principes fondamentaux : autonomie de la volonté (art. 1134 ancien : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »), force obligatoire, bonne foi, etc.

Thèmes structurés :

- **Personnes et famille** : Personnalité juridique, capacité, état civil, mariage, filiation.
- **Biens** : Classification, propriété, servitudes.
- **Obligations et contrats** : Formation, validité, effets, extinction.

2. Droit des Contrats (Focus approfondi)

Conditions de validité (art. 1108 et suivants) : Consentement (vices : erreur, dol, violence), capacité, objet certain, cause licite.

Effets : Force obligatoire, exécution de bonne foi, responsabilité contractuelle (art. 1147 et s.).

Inexécution : Résolution, résiliation, dommages-intérêts, force majeure (art. 1184).

Exercice Corrigé 1 – Cas pratique L1/L2 (Formation et validité du contrat)

Énoncé :

A propose à B par téléphone la vente d'une voiture à 5 000 000 FCFA. B accepte immédiatement mais A se rétracte le lendemain en invoquant une erreur sur la valeur. B assigne en exécution forcée.

Travail : Analyser la formation du contrat et les recours possibles.

Corrigé détaillé :

- Le contrat est formé dès l'accord sur les éléments essentiels (offre + acceptation). Le téléphone constitue un moyen de communication rapide valable.
- L'erreur sur la valeur n'est pas une erreur substantielle (erreur sur la substance) sauf si elle porte sur les qualités substantielles de la chose (art. 1110). Ici, simple erreur de calcul → pas de vice de consentement.
- Solution : B peut exiger l'exécution forcée ou la résolution avec dommages-intérêts (art. 1184 Code civil burkinabé). Jurisprudence : Force obligatoire confirmée par la Cour de cassation burkinabé (ex. arrêts sur art. 1134).

3. Jurisprudences Commentées

Jurisprudence commentée 1 : Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, 02/03/2005 (OHADATA J-07-232)

Inexécution d'un contrat de cession – Force majeure invoquée – Résolution judiciaire accordée. La cour a rejeté la force majeure faute de preuve et condamné à dommages-intérêts.

Commentaire : Confirme l'application stricte de l'art. 1184 et l'exigence de preuve de l'impossibilité absolue.

Autre référence : Cour de cassation Burkina, 2021, arrêts sur paiement de l'indu et art. 1134/1235.

4. Cas Pratiques & Annales L1 → Master

Exercice Corrigé 2 – Niveau Master (Responsabilité contractuelle)

Énoncé : Un entrepreneur retarde la construction d'une villa de 6 mois. Le maître d'ouvrage subit un préjudice (loyers perdus). Analyser la responsabilité.

Corrigé : Responsabilité contractuelle de plein droit (art. 1147). Preuve de la faute non requise sauf clause contraire. Dommages-intérêts : préjudice certain, direct, prévisible.

Annales types :

- **L1 : Cas sur vices du consentement.**
- **L2/L3 : Dissertation sur « La force obligatoire du contrat à l'épreuve de l'imprévision ».**
- **Master : Commentaire d'arrêt CCJA ou Cour de cassation burkinabé sur OHADA vs droit national.**

Ressources : Juricaf.org (jurisprudence Burkina), OHADA.com, recueils d'annales universitaires Ouaga.

Document officiel BurkinaUniv par Gombriwindbarka